

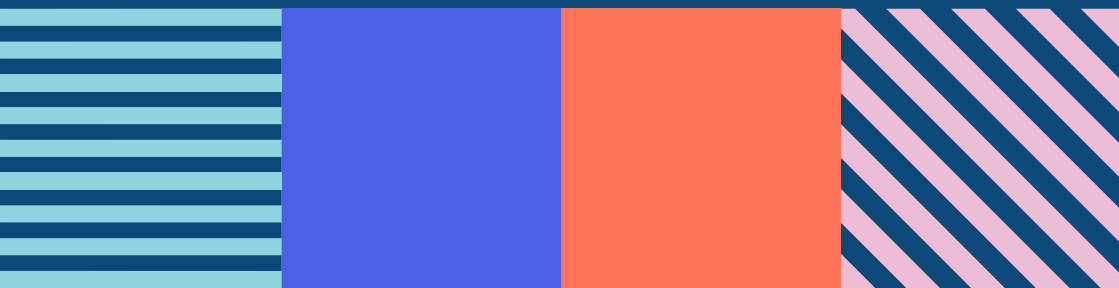


دليل المواطن

لنفاد إلى القضاء الإداري

فهرس

الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري



4	... ا. شمعناها تنظيم قضائي في تونس؟
5	... التنظيم القضائي في تونس
6	... القضاء العدلي
8	... القضاء المالي
9	... القضاء الإداري
10	... مجلس تنازع الاختصاص
11	... القضاء العسكري
12	... ا. وبين نلقاو المحكمة الإدارية؟
13	... وقتاش نصلو العريضة يعني نقدمو القضية في محكمة تونس
16	... ووقتاش نصلو في دائرة إبتدائية جمهورية ؟
18	... ا. وقتاش نمشيو للمحكمة الإدارية؟
19	... باش نطلبو إلغاء قرار إداري
23	... باش نطلبو تعويض
27	... باش نطلبو أذن و إلا معاينات استعجالية
30	... ا. شنية الأجل إلي يلزم تتصب فيها العريضة للمحكمة؟
31	... الأجل إلي يلزم نحترموها كيف نحبو تقدمو قضية باش نلغيو قرار إداري
32	... أش معناها مطلب مسبق ؟
35	... الأجل إلي يلزم نحترموها كيف نحبو نطلبو الحكم على الإدارة بالتعويض
36	... ا. نستحقوش محامي قدام المحكمة الإدارية؟
38	... ا. تعرف إلي فما إعانة قضائية؟
39	... وكيف ما عندناش الإمكانيات باش نكلفو محامي؟
39	... كيفاش نصير الإجراءات باش نتحصل على الإعانة القضائية ؟
40	... شنوا لازم نطو في المطلب ؟
40	... شنيا الوثائق المرافقة للمطلب ؟
41	... تتجمش تختار محامي معين باش تكلفهولك للجنة في نطاق الإعانة القضائية ؟
41	... شنيا المصاريف إلي تغطيها الإعانة القضائية ؟
42	... ا. عندك فكرة على الموفق الإداري ؟
43	... شنوة دور مصالح الموفق الإداري ؟
44	... أمثلة من المشاكل إلي ينجم المواطن يشكي عليها للموفق الإداري
45	... وبين موجود الموفق الإداري ؟

١. شمعناها

تنظيم قضاي

في تونس؟



1 التنظيم القضائي في تونس

2 القضاء العدلي

3 القضاء المالي

4 القضاء الإداري

5 مجلس تنازع الاختصاص

6 القضاء العسكري



1. التنظيم القضائي في تونس

كيما في الدول الكل، مرفق القضاء ولا مرفق العدالة في تونس عندو تنظيم خاص بيه المحاكم في تونس موش الكل كيف وموش كلها عندها نفس الاختصاص وتنظر في نفس النوع متاع القضايا.

هذاكلا علاش نلقاو **المحاكم مقسومة الى 3 أصناف كبرى** تشكل التنظيم القضائي في بلادنا:



القضاء المالي



القضاء الإداري



القضاء العدلي

وكل صنف من الأصناف الثلاثة هاذم عندو قضاة خاصين بيه وعندو نصوص قانونية تنظمو.



شنوا معناها قضاء عدلي؟

القضاء العدلي هو اللي يختص في النزاعات والخصومات اللي تقوم بين الافراد يعني ما بين المواطنين العاديين ولا الشركات ولا الجمعيات ...

القضاء العدلي يتطبق عليه القانون الخاص موش القانون العام يعني مجموعة النصوص القانونية اللي تنظم العلاقات بين المواطنين، كيما مجلة الالتزامات والعقود، المجلة التجارية، مجلة الأحوال الشخصية، المجلة الجزائية، مجلة الإجراءات المدنية والتجارية، مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها ...



شنوا معناها قضاء اداري؟

القضاء الإداري هو اللي يختص في النزاعات والخصومات اللي تقوم بين الافراد والمواطنين العاديين والإدارات التابعة للدولة بصفتها سلطة عامة.

القضاء الإداري يتطبق عليه القانون العام موش القانون الخاص .
القضاء الإداري في تونس اليوم عندو قانون ينظمو هوا القانون عدد 40 الي صدر عام 1972



شنوا معناها قضاء مالي؟

القضاء المالي هوا اللي يختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام متاع الدولة.

شكون اللي يتصرف في المال العام؟ هيا الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة كيما الوزارات، الولايات، البلديات، المنشآت العمومية كيما:



التنظيم متاع القضاء في تونس مبني على مبدأ مهم برشا وهوا مبدأ التقاضي على درجتين .

مبدأ التقاضي على درجتين يعني ان كل مواطن موش راضي ولا موش فرحان بحكم قضائي صدر في حقو ينجم يطلب باش يتراجع الحكم هذاكا من محكمة أخرى أعلى درجة .

هذاكا علاش نلقاو في كل أصناف القضاء محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية . وتعقيب .

2. كيفاش يتنظم القضاء العدلي؟

القضاء العدلي في تونس مقسوم بين قضاء عدلي عادي وقضاء عدلي خاص أو مختص وهو القضاء العقاري .

القضاء العدلي العادي



القضاء العدلي العادي هو القضاء المدني الكلاسيكي اللي يعرفوه المواطنين بلقدا وهوا يتكون من مجموعة كبيرة من المحاكم موزعة على كامل تراب الجمهورية .



ونلقا في القضاء العدلي المستوى الابتدائي والاستئناف والتعقيب وبش نفهمو خير
هيكله القضاء العدلي نبداء من أصغر محكمة وأقلها درجة الى أكبر محكمة وأعلاها
درجة:

عنا في تونس محكمة تعقيب
واحدة مقرها بالعاصمة

محكمة الناحية:

هي أصغر وأقل محكمة في درجات التقاضي
وتحكم في القضايا والنزاعات البسيطة. في
كل دائرة تابعة لمحكمة ابتدائية نلقا عدد
من محاكم الناحية.

تغطي كل محكمة ناحية عدد
من المعتمديات .

المحكمة الابتدائية:

استئناف احكام محاكم الناحية يصير قدام
المحكمة الابتدائية.

يبلغ عدد المحاكم الابتدائية في
تونس 28 محكمة موزعة على
مختلف الولايات

انجمو نلقاو أكثر من محكمة ابتدائية
في ولاية واحدة.

محكمة الاستئناف:

استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم
الابتدائية يصير قدام محكمة الاستئناف.

16 محكمة استئناف موزعة
على 16 ولاية.

محكمة التعقيب:

هيا أعلى درجة في التنظيم القضائي العدلي.
وتنظر محكمة التعقيب بالأساس في
الاحكام النهائية الصادرة خاصة على المحاكم
الاستئنافية وتثبت من سلامتها القانونية
ويمكن ان ترفضها وترجعها لمحكمة
الاستئناف بش تعاود تحكم في القضايا
المتعلقة بيها .



القضاء عدلي خاص أو مختص - القضاء العقاري



القضاء العقاري هو القضاء الي يختص بالنظر في المسائل القانونية المرتبطة بالعقارات. كي نقولو عقارات معناها الديار والمساكن والأراضي المبنية والموش مبنية

16 فرع

للقضاء العقاري في تونس



والقضاء العقاري في تونس تمثلو المحكمة العقارية الي مقرها الرئيسي بالعاصمة ونلقاو زادا فروع ليها في 16 ولاية.

وبالأساس تختص المحكمة العقارية في النزاعات وفي المسائل القانونية المرتبطة بتسجيل العقارات عند حافظ الملكية العقارية يعني في دفتر خانة

3. كيفاش يتنظم القضاء الإداري؟

القضاء الإداري في تونس تشرف عليه محكمة مختصة وهي المحكمة الإدارية مقرها تونس العاصمة . نلقاو في المحكمة الإدارية المستوى الابتدائي والاستئناف والتعقيب:

الدوائر الابتدائية متاع المحكمة في العاصمة وفي الجهات هي الي تصدر احكام ابتدائية .
الدوائر الابتدائية متاع المحكمة في الجهات عددها 12 وكل دائرة جهوية تغطي عدد من الولايات .

الاستئناف متاع الاحكام الابتدائية يصير قدام الدوائر الاستئنافية متاع المحكمة الموجودة بالعاصمة .

التعقيب متاع الاحكام الاستئنافية يصير قدام الدوائر التعقيبية متاع المحكمة الموجودة بالعاصمة .



كيفاش يتنظم القضاء المالي؟

4.



القضاء المالي في تونس تشرف عليه محكمة مختصة وهي محكمة المحاسبات مقرها تونس العاصمة .
نلقاو في محكمة المحاسبات المستوى الابتدائي والاستئناف والتعقيب:

الدوائر المركزية متاع محكمة المحاسبات في العاصمة والدوائر الجهوية متاعها في الجهات هي التي تصدر احكام ابتدائية
عدد الدوائر المركزية 10 الموجودة بالعاصمة وعدد الدوائر الجهوية 8 وكل دائرة جهوية تغطي عدد من الولايات .

يمكن استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة من الدوائر امام الدوائر الاستئنافية لمحكمة المحاسبات بالعاصمة وعددها 3 .



يمكن تعقيب الاحكام الاستئنافية الصادرة من الدوائر الاستئنافية
قدام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات بالعاصمة .



5. شلوا مجلس تنازع الاختصاص؟

5.



مجلس تنازع الاختصاص هوا هيئة قضائية يعني محكمة .
والمحكمة هاذي مختصة باش تحكم في نزاعات الاختصاص بين محاكم القضاء العدلي ومحاكم القضاء الإداري.

شلوا معناها نزاعات ولا تنازع الاختصاص؟



التنازع في الاختصاص القضائي معناها انو فما من شيرة محكمة عدلية تحب تحكم في قضية على خاطر تعتبرها تابعة لاختصاصها وفما مالشيرة الأخرى محكمة إدارية تحب هيا زادا تحكم في نفس القضية وتعتبرها داخلة في اختصاصها .
مجلس تنازع الاختصاص هوا اللي بيت في المشكل متاع الاختصاص ويقرر شكون المحكمة اللي تختص قانونيا باش تحكم هيا في القضية .
ويوجد مقر مجلس تنازع الاختصاص بالعاصمة تونس .

محكمة إدارية



محكمة عدلية

مجلس تنازع الاختصاص



6. ما هو القضاء العسكري؟

6



القضاء العسكري هو هيكل قضائي خاص يعني مجموعة من المحاكم الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني القضاء العسكري يطبق القوانين الخاصة التي تنظم عمل الجنود والعسكريين وينجم يحكم عليهم بعقوبات من أجل جرائم أو جنح ارتكبوها

كيفاش يتنظم القضاء العسكري في تونس؟



القضاء العسكري تنظمو نصوص قانونية خاصة بيه
كيما في القضاء بصفة عامة نلقاو في القضاء العسكري
المستوى الابتدائي والاستئناف والتعقيب
فما في تونس 3 محاكم عسكرية ابتدائية موجودة في
تونس العاصمة، في ولاية صفاقس وفي ولاية الكاف
وفما زادا محكمة استئناف عسكرية ومحكمة تعقيب
عسكرية مقرها تونس العاصمة



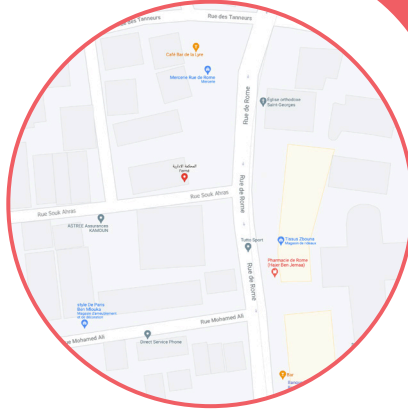
١١. وین نلقاو المحكمة الإدارية



1 وین نلقاو المحكمة الإدارية؟

2 وقتاش نصبو العريضة يعني نقدمو القضية في محكمة تونس
ووقتاش نصبوها في دائرة ابتدائية جهوية؟

المحكمة الإدارية
موجودة في تونس
العاصمة في نهج روما
ونهج الدباغين



وفي مونبليزير بجانب وزارة
النقل.

إلي يهمننا أكثر هو **نهج الدباغين** خاطر فيه **مكتب الضبط** وين تتصب
العرائض والردود على التقارير إلي يقدموها أطراف القضايا.

الهاتف : 70 028 700

نجمو زادة نلقاو المحكمة على الموقع الالكتروني www.jat.tn



والمحكمة الإدارية عندها كذلك فروع تابعتها في
الجهات وهي الفروع الابتدائية إلي نوضحوها لكم
في الجدول هذا.

الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بنابل

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية نابل وولاية زغوان

العنوان : شارع الحبيب بورقيبة مقر ولاية نابل

الهاتف : 70 028 713



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بنزرت

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية بنزرت وولاية باجة

العنوان : نهج الناظور، برج غمار إقامة بن عمار بنزرت الشمالية

أو نهج الناظور، برج غمار إقامة بن عمار بنزرت

الهاتف : 70 028 714



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بالكاف

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولايات الكاف وجندوبة وسليانة

العنوان : نهج الهادي شاكر عدد 5 حي الدير الكاف

الهاتف : 70 028 721



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بسوسة

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية سوسة

العنوان : 3 زاوية نهج محمد الجربي ونهج البشير سالم بالخيرية سهل 1 سوسة

الهاتف : 70 028 753



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بالمنستير

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية المنستير وولاية المهدية

العنوان : شارع الحبيب بورقيبة، طريق جمال، مفترق الفوز

(ملاصق لمقر الإدارة الجهوية لأملك الدولة والشؤون

العقارية بالمنستير)

الهاتف : 70 028 723



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بصفافس

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية صفافس

العنوان : نهج الرائد البجاوي (بجانب محطة اللواج جزء من مقر

SNIT الجنوب وسط مدينة صفافس)

الهاتف : 70 028 724





الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بقفصة

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية قفصة وولاية توزر

العنوان : وسط مدينة قفصة (ملاصق لمقر شركة فسفاط قفصة)

الهاتف : 70 028 727



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بقابس

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية قابس وولاية قبلي

العنوان : شارع الحبيب بورقيبة عدد 360 قابس (بجانب جامع «جارة»)

الهاتف : 70 028 736



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بمدنين

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية مدنين وولاية تطاوين

العنوان : نهج اليابان، ملاصق للإدارة الجهوية للعدل، مدنين

أو نهج سليم حي الاستقلال مدنين

الهاتف : 70 028 754



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بالقصرين

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية القصرين

العنوان : شارع الحبيب بورقيبة الحي الأولمبي بالقصرين

الهاتف : 70 028 750



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية سيدي بوزيد

العنوان : شارع الجمهورية سيدي بوزيد (المقر السابق للإدارة

الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بجانب مقر الولاية)

الهاتف : 70 028 751



الدائرة الابتدائية : الدائرة الابتدائية بالقيروان

الولايات التي تتبع كل دائرة : ولاية القيروان

العنوان : نهج الدكتور حمدة العواني الحي التجاري القيروان.

الهاتف : 70 028 752





ملاحظة هامة



نردو بالنا وقت نصبو العريضة ونثبتو على خاطر فما عرائض :

✓ يلزمها تتصب في المحكمة الإدارية في تونس العاصمة

✓ و فما عرائض يلزمها تتصب في الدوائر الابتدائية الموجودة في جهة من الجهات.

وقتا نش نصبو العريضة يعني نقدمو القضية في محكمة تونس ووقتا نش نصبوها في دائرة ابتدائية جهوية ؟



بصفة عامة العريضة تتصب في المحكمة الإدارية بتونس العاصمة إذا كان الإدارة إلي باش نقدمو ضدها القضية هي إدارة مركزية مقرها في تونس العاصمة.

مثلا كيف تكون القضية ضد رئيس الحكومة في القرارات الإدارية إلي يصدرها و إلا ضد وزير... .

و إذا كان القضية موجهة ضد سلطة إدارية موجودة في الجهة وقتها القضية يلزمها تنصب في المحكمة الإدارية إلي تابعها الولاية وبين مقر السلطة الجهوية

مثال: قضية ضد الوالي و إلا ضد رئيس البلدية و إلا ضد إدارة جهوية كيما الإدارة الجهوية للتعليم مثلا و إلا ضد عميد أو مدير مؤسسة تعليم عالي وقتها لازمنا نصبو العريضة في المحكمة إلي تابعها الولاية و إلا البلدية و إلا الإدارة الجهوية كيف ماهو مذكور في الجدول.



ملاحظة هامة



نزيدو نأكدو مرة أخرى على ضرورة التثبت من المحكمة إلى نقدمولها القضية على خاطر في صورة تقديم القضية قدام محكمة ماهياش مختصة.

القضية متاعنا باش تكون نتيجتها الرفض.

11. وقتاش نمشيو للمحكمة الإدارية



1
باش نطلبو إلغاء قرار إداري

2
باش نطلبو تعويض

3
باش نطلبو أذن و الا معاينات استعجالية

1. باش نطلبو إلغاء قرار إداري

نمشيو للمحكمة الإدارية باش نطلبو إبطال قرار متاع الإدارة يهمننا بصفة شخصية إذا كان القرار هذا يمس من حقوقنا ويخالف القانون.

وهاو بعض الأمثلة متاع القرارات إلي ممكن نطلبو من المحكمة الإدارية تبطلها...



قرار صادر
بإحالة موظف
على التقاعد
الوجوبي

قرار عزل موظف من العمل مثله
موظف يخدم في وزارة من الوزارات أو
إدارة عمومية ويصدر في حقو قرار في
العزل من الوظيفة



قرار إلغاء نتائج متاع شخص عدى
مناظرة إنتداب موظفين ونجح
وقالولو أنو إستعمل الغش وتم
شطب إسمه من قائمة الناجحين.

قرار في حرمان
شخص من أنو يعدي
مناظرة متاع إنتداب
موظفين.



قرار صادر عن
رئيس بلدية
بسحب رخصة بناء.

قرار هدم
بناية صادر عن
رئيس بلدية



قرار صادر عن رئيس
بلدية بفلق محل
تجاري أو صناعي.

قرار صادر عن
رئيس بلدية بعدم
منح رخصة بناء.





رد بالك !



قرار الإدارة قابل للتنفيذ حتى كيف نعملو قضية في إبطاله : هنا يلزم نوضحو أنو كيف الإدارة تصدر قرار فإنو قرارها يكون قابل للتنفيذ مباشرة .
يعني ... حتى كيف نمشيو للمحكمة ونطلبو إلغاء القرار فإنو الطلب هذا ما

يوقفش تنفيذ القرار.

بعبارة أخرى... الإدارة تنجم تنفذ قرارها بالرغم من أننا قمنا بقضية

نقدمو عريضة و نطلبو من رئيس المحكمة الإدارية الي قدمنا لها قضية الإلغاء أنو يحكم بصفة مستعجلة بتوقيف تنفيذ القرار حتى لين يتم الحكم النهائي في قضية الإلغاء.



اش نعملو مالة

رئيس المحكمة يعطينا قرار في توقيف التنفيذ كيف تتوفر الشروط القانونية و بمجرد صدور قرار توقيف التنفيذ تكون الإدارة ملزمة باش ما تواصلش في تنفيذ القرار



توقيف التنفيذ

حسب القانون رئيس المحكمة عندو شهر واحد باش يحكم في مطلب توقيف التنفيذ

كان ما نجموش نستناو شهر و المسألة عاجلة برشة !!!!

نطلبو من رئيس المحكمة أنو يأجل تنفيذ القرار حتى لين يحكم في مطلب توقيف التنفيذ الي قدمناه

يعني ... كيف نقدمو عريضة توقيف تنفيذ القرار نطلبو في نفس الوقت تأجيل تنفيذ القرار

بعبارة أخرى... نطلبو من رئيس المحكمة الإدارية أنو يعطينا في أقرب وقت قرار يجبر الإدارة باش تأجل التنفيذ وهكا نضمنو أنو القرار ما يتنفذش في انتظار انو يتم الغاءه

وهاو بعض الأمثلة متاع القرارات إلي ممكن نطلبو من رئيس المحكمة إنو يوقف تنفيذها في انتظار صدور حكم الإلغاء...

1. مواطن تحصل على رخصة من بلدية باش بيني دار هو قريب يكمل البناية و رئيس البلدية خذا قرار في الهدم



صاحب البناية يمشي للمحكمة الإدارية ويطلب إلغاء القرار متاع الهدم



لكن بما أنو تقديم قضية الالغاء ما يوقفش تنفيذ قرار الهدم...

يلزمو يصب مطلب لرئيس المحكمة باش يوقف التنفيذ و البلدية ما تهدمش البناية

2. رئيس بلدية خذا قرار بغلاق محل تجاري على أساس أنو مولي المحل خالف القانون



صاحب المحل يمشي للمحكمة الادارية و يرفع قضية باش يلغي قرار الفلق.

لكن بما أنو تقديم قضية الالغاء ما يوقفش تنفيذ قرار الفلق...



صاحب المحل يلزمو يطلب توقيف تنفيذ قرار الفلق و يضمن انو المحل يبقو مطول و ما يتعرض لخسائر مادية ينجم يتسبب فيها قرار الفلق ..



ملاحظة



إذا كان الإدارة قررت باش تنفذ قرارها فإنو يمكن لرئيس المحكمة أنو يقرر تأجيل تنفيذ القرار، إما من تلقاء نفسو يعني يقرر وحدو التأجيل و إلا بطلب من الشخص المعني بالأمر.

3. مثلا شخص قدم مطلب باش يشارك في مناظرة و الإدارة جاوبتو بالرفض



المواطن اللي تم حرمانو من حقو في المشاركة في المناظرة يمشي للمحكمة الإدارية و يقدم قضية باش يطلب إبطال القرار



المشكلة هنا أنو القضية يمكن يخرج الحكم متاعها بعد تاريخ المناظرة

في الحالة هذي المواطن يلزمو يطلب **توقيف التنفيذ** باش ينجم يعدي المناظرة و ما تفوتوش.

4. تلميذ صدر ضده قرار من وزير التربية بحرمانو من الحق في اجتياز إمتحان البكالوريا مدة 5 سنوات،



التلميذ اللي باش يتحرم من امتحان البكالوريا يمشي للمحكمة الإدارية و يصب قضية يطلب فيها إلغاء القرار .

المشكلة هنا أنو القضية يمكن يخرج الحكم متاعها بعد فوات الأوان



باش ينجم التلميذ يعدي البكالوريا يلزمو يقوم بطلب **توقيف تنفيذ القرار** إلي سلط عليه العقوبة.



خلاصة

اللي يلزم نفهموه مالي سبق و فسرناه هو إنو :

كل مواطن يعتبر اللي القرار الصادر ضدو من طرف الإدارة في صورة ما يتنفذ باش يتسببلو في نتائج خطيرة وصعب باش يرجع للوضعية إلي كانت قبل التنفيذ

فإنو من حقو يقدم مطلب في توقيف التنفيذ لرئيس المحكمة الإدارية

2. باش نطلبو تعويض

نمشيو للمحكمة الإدارية و نطلبو منها تحكم على الإدارة باش تعوزلنا على الخسائر إلي تسببتلنا فيها.

يعني ... الإدارة تنجم في نطاق نشاطها أو القرارات اللي تاخذها تتسبب في ضرر للمواطنين و في الحالة هاذي كل شخص تضرر من عمل الإدارة ينجم **يقوم بقضية في طلب غرامة تعويض على الأضرار إلي حصلتلو.**

وهاو بعض الأمثلة **متاع الوضعيات** إلي ممكن نلجؤو فيها للمحكمة الإدارية باش **نطلبو التعويض ...**

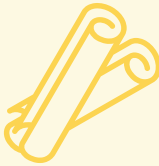


١. نفترضو أن رئيس بلدية خذا قرار بهدم عقار تبني دون رخصة
و إلا تبني في جزء منو على الطريق العام و إلا على الملك
العمومي (الملك العمومي البحري مثلا)



في كل الحالات هاذي رئيس البلدية واجب عليه أنو ينفذ قرار
الهدم في اقرب الأجال و يلزمو زادة يبعث **شكاية لوكيل**
الجمهورية ضد الشخص إلي مخالف يعني إلي بني بلاش
رخصة و إلا خالف الإخصة و إلا بني فوق الملك العام.

إذا كان رئيس البلدية ما
نفذش قرار الهدم إلي أصدره. في
الحالة هاذي الشخص إلي تضرر من عدم
تنفيذ قرار الهدم متاع البلدية **ينجم يقدم**
قضية ضد البلدية قدام المحكمة الإدارية
ويطلب أنو المحكمة تحكم على البلدية باش
تعوضلو يعني مثلا تدفعلو غرامات.



الشخص المتضرر زادة **ينجم يعمل مطلب** لرئيس
البلدية و يقدمو بطريقة رسمية (رسالة مضمونة
الوصول و إلا بواسطة عدل منفذ و إلا يحطو في
مكتب الضبط) و يطالب فيه بتنفيذ قرار الهدم.



شهرين

إذا كان رئيس البلدية ما جاوبش و ما نفذش قرار الهدم و تعداد شهرين من نهار تقديم المطلب وقتها الشخص المتضرر عندو الحق يمشي للمحكمة الإدارية و يطلب منها :

و من ناحية ثانية :

الحكم على البلدية بتعويض الضرر الحاصل نتيجة عدم تنفيذ قرار الهدم.

من ناحية أولى :

إلغاء قرار رئيس البلدية اللي يعتبر رفض مطلب تنفيذ الهدم



2. شخص مرض و مشى للسيطار للتداوي و هو غادي تعكرت وضعيتو و حصلتلو اضرار كيما سقوط بدني و إلا ما عاdash يشوف و إلا فقد عضو من بدنو.

في الحالة هاذي إذا كان السبب متاع تدهور وضعيتو الصحية ناتج عن تقصير من الإطار الطبي و إلا ناتج عن عدم تمكينو من العلاج اللازم والضروري فإنو ينجم **قضية في طلب التعويض** على الضرر إلي حصلو



هنا يلزم نأكدو على أنو الشخص المريض موش هو المطالب باش يثبت أنو فما خطأ في العلاج و انما الإدارة هي إلي **يلزمها تثبت أنها قامت بكل ما يلزم لمداواة المريض.**



3. شخص تعرض لحادث متسبب فيه أعوان البلدية

في صورة ما أعوان بلدية قامو بصيانة الأشجار في الطريق العام و قصو كمية كبيرة من الجذوع وخلوها مكدسة في الكياس و جاء مواطن متعدي اصطدم بالأشجار المقطوعة و حدثلو كسر في رجليه تسببلو في أضرار كبيرة، من حقو أنو يلتجأ للمحكمة و يطلب التعويض عن الضرر إلى حطو باعتبار أنو البلدية تتحمل المسؤولية و قصرت في أداء واجبها.



4. تلميذ يقرأ في معهد عمومي وتعرض لحادث داخل المعهد و حطتو أضرار جسدية أو معنوية

في الحالة هذي بما أنو الإدارة محمول عليها واجب الرقابة والحراسة فإنو من حق التلميذ تقديم قضية في المحكمة الإدارية و يطلب التعويض على الضرر إلى حطو نتيجة الحادث.



5. شخص حكمتلو المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إداري صادر ضده، مثلاً قرار عزل عن العمل، لكن الإدارة رفضت تنفيذ الحكم و ارجاعو للخدمة متاعو،



في الحالة هادي عدم تنفيذ الحكم من طرف الإدارة يعطي الحق للموظف باش يقوم بقضية في التعويض.



3. باش نطلبو أذنون و الا معاينات إستعجالية

يعني ... فما وضعيات مستعجلة و ملحة ، إذا ما يتدخلش فيها القاضي بشكل سريع ممكن الحقوق تضيع و تتلاشي، و هنا الشخص المعني بالأمر ينجم يمشي للمحكمة الإدارية باش يطلب من رئيس المحكمة و إلا رئيس الدائرة المتعمدة بالقضية أئو يعطي أذنون و إلا معاينات باش الحق ما يضيعش.

بالطبيعة هنا يلزم الطلب بيبين قداش المسألة المطروحة عاجلة و كيفاش القرار يهدف للحفاظ على حقوق الأطراف من التلاشي و الضياع.

وهاو بعض الأمثلة متاع **الوضعيات** إلي ممكن نلجؤو فيها للمحكمة الإدارية باش **أذنون أو معاينات استعجالية...**

1. شخص تقدم للبلدية بمطلب في تمكينو من بعض الوثائق الإدارية (محضر نهاية الأشغال مثلا) و البلدية رفضت تعطيه الوثائق المطلوبة.



في الحالة هاذي و باعتبار الوضعية اكيدة خاطر برشا إجراءات ما ينجم يقوم بيها كان ما يبدى عندو القرار أو المحضر إلي لازم تسلمهولو البلدية، من حقو يمشي للمحكمة الإدارية و يقدم مطلب إستعجالي في الحكم على البلدية بتمكينو من الوثائق المطلوبة.





2. موظف تم عزلو من طرف الوزارة إلي ينتميلها.

قدم مطلب لتمكينو من القرار الصادر ضدو وباعتبار أن الوثيقة هاذي هامة بالنسبة ليه لأنها باش تمكنو من القيام بالإجراءات القانونية فإنو يمكن أنو يلتجأ للمحكمة الإدارية ويطلب الحكم إستعجاليا على الوزير المعني بالأمر باش يمكنو من نسخة قانونية من القرار الصادر ضدو.



3. شخص عندو عقار ينجم يطيح في كل وقت وأصبح مخطر.

الشخص يتصل بالبلدية و يطلب منها تعمل معاينة بواسطة أعوانها باش يثبتو أنو العقار مهدد بالسقوط و أنو أصبح يشكل خطر على السكان وعلى الغير.



إذا البلدية رفضت تعمل المعاينة و المسألة متأكدة ومستعجلة برشا من حق الشخص يمشي للمحكمة الإدارية و يطلب الحكم بصفة إستعجالية على البلدية باش تقوم بالمعاينة المطلوبة.

4. موظف تم تعيينو بإحدى المؤسسات كيف مثلا
أستاذ تعين في مؤسسة تعليمية و رفضت الإدارة
تمكينو من مباشرة العمل



هنا مثلا الخطر كبير و يتمثل في حرمان الموظف من ممارسة و
ظيفتو كيما يتمثل في حرمان التلامذة أو الطلبة من تحصيل العلم و
من جهة أخرى فما ضياع للمال العام خاطر الأستاذ موش باش يباش
العمل بصفة فعلية و باش يخلص في شهريتو.



في الحالة هاذي الموظف يمشي للقضاء الإستعجالي
ويطلب أنو المحكمة تحكم بالإزام مدير المؤسسة
باش يمكنو من مباشرة العمل على خاطر المسألة
متأكدة و فيها إهدار للمال العام.

رد بالك !



موش كل مشكل مع الإدارة هو من إختصاص المحكمة الإدارية.

فما برشا قضايا مع الإدارة ولكن ما تحكمش فيها المحكمة الإدارية وهذا
علاش من المستحسن قبل ما تقدم حتى قضية أنك تسأل و تاخذ رأي شخص
مختص باش تبدى متأكد إلي القضية متأكد هي من إختصاص المحكمة
الإدارية.

١٧. شنية الأبال

إلى يلزم تتصب

ففيها العريضة

للمكمة؟



1

شنية الأبال إلى يلزم تتصب فيها العريضة للمكمة؟

2

أش معناها مطلب مسبق ؟

3

الأبال إلى يلزم نحترموها كيف نحبو نطلبو الحكم على الإدارة
بالنعويض

يلزم نعرفو أنو وقت بيدي عنا مشكل مع الإدارة ونحبو نشكيو للمحكمة الإدارية **فما وقت محدد يلزم تصب فيه العريضة** على خاطر كان تصبها بعد الأجل تترفض القضية حتى لو كان القرار إلي صدر مخالف للقانون.

يعني... ينجم يكون حقك ثابت و لكن الحق هذا يضيع بسبب تقديم القضية بعد الأجل وهذا علاش لازم ترد بالك باش ما يفوتكش الوقت المحدد لتقديم الدعوى و إيداعها في المحكمة.

الآجال إلي يلزم نحترموها كيف نحبو نقدمو قضية باش نبطلو قرار إداري

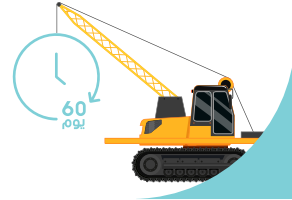
بصفة عامة وقت إلي تكون القضية متاعنا المهدف منها إلغاء قرار صادر عن الإدارة يلزمنا نقومو بالقضية ونصبو العريضة في أجل **60 يوم** من تاريخ تبليغنا القرار

يعني 60 نهار من اليوم الي الإدارة سلّمتنا القرار متاعها بصفة رسمية.



مثال أول

إذا رئيس البلدية أصدر قرار هدم و بلّغنا يعني بعثلنا القرار سوى بجواب أو عن طريق عدل منفذ أو بواسطة أعوان البلدية في الحالة هاذي راهو يلزمنا نصبو عريضتنا في **أجل 60 يوم من نهار إلي بلّفونا فيه القرار.**





مثال ثاني

موظف تم عزله من الوظيفة عندو في يدو 60 يوم من تاريخ تبليغو القرار بصفة قانونية باش يقدم العريضة في طلب إلغاء القرار للمحكمة الإدارية.



مع العلم أنو بعض القرارات ما ياقعش الإعلام بها بصفة شخصية وإنما القانون يفرض على الإدارة نشرها في الرائد الرسمي وإلا في بعض المواقع الإلكترونية و هنا يكون الطعن في أجل 60 يوم من تاريخ النشر.

مثلا القانون الجديد متاع الجماعات المحلية نص على أنو القرارات الترتيبية.

يعني ... القرارات إلي ما تهمش شخص بذاتو، يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ومن بين هالقرارات مثلا قرار إحدى البلديات بتغيير تسميتها



و هنا بالطبيعة كل مواطن ساكن في البلدية من حقو باش يمشي للمحكمة الإدارية و يطلب إلغاء القرار. **هنا** نبدأو نحسبو الأجل من تاريخ نشر القرار في الجريدة الإلكترونية للجماعات المحلية.

أش معناها مطلب مسبق ؟



وقت الإدارة تصدر قرار ضد أحد الأشخاص ينجم ما يمشيش مباشرة للمحكمة الإدارية، على خاطر عندو الحق باش يقدم **مطلب تظلم** للإدارة و يطلب منها التراجع في القرار.





المطلب هذا نسميونه **مطلب مسبق** وهو اختياري يعني أنو المواطن ينجم يمشي للمحكمة الإدارية مباشرة ويطلب إلغاء القرار كيما ينجم يعمل مطلب التظلم قبل ما يلتجأ للمحكمة.

في صورة ما يحب المواطن يعمل تظلم فإنو يلزم يقدمو للإدارة **في أجل ما يفوتش شهرين من تاريخ إعلامو بالقرار**

وهنا يلزم يستنى المواطن حتى تجاوبو الإدارة على مطلب التظلم،

وإذا كان تعدادو **شهرين من نهار الي قَدَم فيه المواطن المطلب المسبق والإدارة** ما جاوبتوش، وقتها سكوت الإدارة يعتبر رفض و يمكن وقتها للمواطن باش يمشي للمحكمة الإدارية و يُطلب إلغاء القرار



وفي الحالة هاذي عندو أجل متاع شهرين جدد باش يمشي للمحكمة.

هات ناخذو مثال بسيط باش نوضحو الصورة عمليا

نفترضو رئيس بلدية خذا قرار بهدم بناء على أساس أنو البناء كان بدون رخصة و تم إعلام المعني بالأمر في تاريخ محدد. في الحالة هذي موش بالضرورة يمشي المواطن المعني بقرار الهدم مباشرة للمحكمة الإدارية، ينجم في أجل ما يفوتش شهرين يعني ستين (60) يوم من تاريخ إعلامو بالقرار يعمل مطلب لرئيس البلدية يطلب منو مراجعة القرار متاع الهدم و إلا الرجوع فيه.



هنا فما ثلاثة (3) فرضيات:

1 - الفرضية الأولى : قبول المطلب
البلدية تقبل المطلب المسبق وتراجع في القرار متاعها.
في الحالة هاذي النزاع ينتهي.



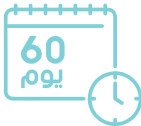
2 - الفرضية الثانية: رفض المطلب
رئيس البلدية ينجم يجاوب صراحة بموجب مكتوب ويقول
للمعني بالأمر **أنو مطلبو ترفض**. وقتها المواطن عندو
شهرين من تاريخ إعلامو برفض مطلب التظلم باش يمشي
للمحكمة الإدارية ويطلب إبطال قرار الهدم.



3 - الفرضية الثالثة : السكوت عن المطلب / صمت الإدارة
هي أنو رئيس البلدية ما يجاوبش المعني بالأمر كتابيا
ويتعداو شهرين (60 يوم) على تقديم مطلب



التظلم. وقتها يُعتبر عدم جواب رئيس البلدية كتابيا رفض إلى نسميوه في القانون رفض
ضمني يعني رفض ناتج على عدم الجواب.



في الحالة هذي المواطن من نهار إلي ولى فما رفض ضمني بموجب عدم
جواب الإدارة يولي عندو في يدو شهرين (60 يوم) باش يمشي يطعن
في القرار قدام المحكمة الإدارية.

الأجل ألي يلزم نحترموها كيف نحبو نطلبو الحكم على الإدارة بالتعويض

إذا كان القضية تتعلق بطلب تعويض عن أضرار تسببت فيها الإدارة في الحالة هاذي فإنو
الأجل هو 15 عام من تاريخ حصول الضرر



يعني مثلاً

إنسان حصلو ضرر نتيجة لغلطة وقعتلو في مستشفى عمومي فإنو
يمكن باش يقدم قضيتو في طلب التعويض في أجل ما يلزمش يفوت
15 عام وإلا فإن قضيتو تنرفض.



٧. نستحقو ش محامي قدام المحكمة الإدارية



شنية الحالات إلي نستحقو فيها محامي قدام
المحكمة الإدارية؟

يلزم نفرّقو بين ثلاثة وضعيات:

1. **الوضعية الأولى** هي الوضعية إلى **المحامي ماهواش وجوبي** فيها يعني ماناش ملزمين باش نكلفو فيها محامي ويمكن للمواطن يقدم القضية بمفرده.

المحامي ماهواش وجوبي

قضية طلب إذن وإلا
معاينة استعجالية

قضية تأجيل وتوقيف
تنفيذ قرار إداري

قضية إبطال قرار

القضية إلى نطلبو فيها **إبطال قرار** صادر عن الإدارة في الحالة هاذي المحامي ماهواش وجوبي يعني أنك تنجم تقدم القضية بمفردك ومن غير محامي.

قضية **تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري** نفس الشيء، المحامي موش وجوبي.

قضية في **طلب إذن وإلا معاينة استعجالية** الحالة هذي من الحالات إلى فيها المحامي ماهوش وجوبي.



2. **الوضعية الثانية** هي كيف تبدى القضية في طلب التعويض عن أضرار تسببت فيها الإدارة في الحالة هاذي **المحامي وجوبي** يعني أنك ما تتجشم تقدم القضية وحدك يلزمك تكلف محامي باش هو يقوم بالإجراءات القانونية.



3. **الوضعية الثالثة** هي كيف تبدى القضية فيها **زور فروع يعني تبدى طالب إلغاء قرار وفي نفس الوقت تعويض على أضرار، نفس الشيء في الحالة هاذي المحامي وجوبي.**



ملاحظة هامة



رد بالك أحنأ هنا نحكيو على وجوبية المحامي في القضايا الابتدائية فقط وماناش نحكيو على الاستئناف وإلا التّعقيب

VI. تعرف إلي فما إعانة قضائية؟



1

وكيف ما عندناش الإمكانات باش نكلفو محامي؟

2

كيفاش تصير الإجراءات باش نتحصل على الإعانة القضائية ؟

3

شنوا لازم نخطو في المطلب ؟

4

شنيا الوثائق المرافقة للمطلب ؟

5

تتجملش تختار محامي معين باش تكلفهولك اللجنة في
نطاق الإعانة القضائية ؟

6

شنيا المصاريف إلي تغطيها الإعانة القضائية ؟

الإجراءات أمام المحاكم معقدة و لازمها المعرفة القانونية وباش ما نضيعوش حقوقنا كيف نقدمو

القضية خارج الأجل

وإلا قدام المحكمة الإدارية وهي موش مختصة

وإلا كيف نقدموها قدام محكمة إدارية و موش هي المحكمة المختصة، هاذك علاش قبل ما نقدمو القضية يلزم نستشيرو أهل الاختصاص.

وكيف ما عندناش الإمكانيات باش نكلفو محامي؟

في الحالة هادي نجمو نتحصلو على الإعانة القضائية إذا تتوفر جملة من الشروط.



أولاً / ينجم يتحصل على الإعانة القضائية كل شخص مقيم في الجمهورية التونسية مهما كانت جنسيتو.

ثانياً / الإعانة القضائية تنجم تتحصل عليها قبل تقديم القضية

• وتنجم تتحصل عليها وقت تبدي القضية قدام المحكمة، يعني أنك قدمت القضية ومازالت ما تحكمتش و حبيت أنو يكلفوك محامي باش يدافعك على حقوقك.

• كيما تنجم تتحصل عليها وقت تحب تنفذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية و إلا بمناسبة الطعن في أحكامها، بمعنى في صورة الإستئناف و إلا التعقيب.



ثالثاً / باش تتحصل على الإعانة القضائية يلزمك تثبت أنك ما عندكش دخل وإلا أنو الدخل متاعك ما يكفيش باش تنجم تتوصل بحقوقك ويلزم زادة يكون الحق إلي باش تطالب به قدام المحكمة الإدارية فيه جدية.

كيفاش تصير الإجراءات باش نتحصل على الإعانة القضائية؟

باش نتحصل على الإعانة القضائية يلزم تقدم مطلب في **مكتب الإعانة القضائية** في مقر المحكمة الإدارية في تونس وتنجم تصبو زادة في **مقر الدائرة الابتدائية إلي يتبعها عنوانك** أو وقتها يتم إحالة المطلب لمكتب الإعانة القضائية في تونس إلي تنظر فيه.



شنوا لازم نخطو في المطلب ؟



لازم بالضرورة تحط في المطلب :

- إسمك و لقبك
- عنوانك
- خدمتك
- حالتك المدنية
- وتعطي توضيح بسيط فاش تتمثل القضية متاعك
- وبطبيعة الحال إذا انت تحب تعيين محامي بذاته فإنك يلزمك تذكر إسمو و عنوانو.

شنيا الوثائق المرافقة للمطلب ؟



يلزمك تقدم مع المطلب جملة من الوثائق تتمثل في :

- الوثيقة الي تثبت هويتك
- وما يثبت أنو ما عندكش دخل و إلا دخلك ضعيف و ما يمكنكش من تكليف محامي كيما مثلا شهادة في الإحتياج و إلا تصريح بالدخل
- مع وثائق مثلا تثبت حالتك الإجتماعية كيما عندك صغار و عائلة في كحالتك،

كيما يلزم تقدم مؤيدات الدعوى يعني إذا القضية في

- طلب إلغاء قرار إداري يلزم تقدم نسخة بالقرار
- و اذا القضية في التعويض مثلا على أضرار ناتجة عن خطأ طبي تقدم نسخة من ملفك الطبي.



تنجّمش تختار محامي معين باش تكلّفهوك اللجنة في نطاق الإعانة القضائية ؟



إي نعم ، تنجّم في إطار الإعانة القضائية تختار محامي معين باش ينوبك، المهم يلزمك تقدم مع المطلب متاع الإعانة ما يثبت موافقة المحامي على النيابة.

شّنيا المصاريف إلي تغطيها الإعانة القضائية ؟

يلزم نأكّدو على أنو الإعانة القضائية تغطي **جميع المصاريف المتعلقة بالقضية ومنها :**

- معاليم التسجيل
- ومصاريف الخبر إلي يمكن تسميه المحكمة في بعض الحالات
- ومصاريف المعاينات و الإستجابات إلي يمكن يقوم بها العدل المنفذ
- واتعاب المحامي الي وقع تعيينو
- ومصاريف الإستدعاءات و الإعلامات.
- مصاريف الترجمة كان قمنا بترجمة لبعض الوثائق
- ومصاريف التنفيذ يعني المصاريف المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة لفايدتك.



VII. عندك فكرة على الموفق الإداري ؟



1

شئوة دور مصالح الموفق الإداري ؟

2

أمثلة من المشاكل الي ينجم المواطن يشكي عليها
للموفق الإداري:

3

وين موجود الموفق الإداري ؟

الموفق الإداري هو مدير مؤسسة عمومية - يعني تابعة الدولة - اسمها
«مصالح الموفق الإداري»

1. شئونة دور مصالح الموفق الإداري ؟

ينجّم المواطن الي عندو مشكل مع الإدارة يقدّم شكاية للموفق الإداري
ويطلب منو يتدخّل مع الجهة الإدارية للوصول إلى حل

الي زادة عندو حكم بات ضد الإدارة وما قدرش ينفذو ينجّم يقدّم عريضة
للموفق الإداري باش يتصل بالإدارة ويحاول يعاونو على تنفيذ الحكم متاعو



دور الموفق الإداري في الحالة هاذي هو يحاول يلقي حل مع
الإدارة باش يعاونك على تنفيذ الحكم متاعك موش باش يعاود
ينظر في النزاع بعد ما تحكم فيه

رد بالك



الموفق الإداري ما يتدخلش في النزاعات متاع الحياة المهنية
بين الإدارة وأعوانها
الموفق الإداري ما عندوش الحق يتدخل في القضايا الي مازالت
منشورة في المحكمة
الموفق الإداري ما عندوش الحق ينظر في نزاع صدر فيه حكم

2. أمثلة من المشاكل الي ينجم المواطن يشكي عليها للموفق الإداري:



مواطن يحب
يشيتولو في
نتيجة مناظرة
شارك فيها وفي
الأعداد الي خذاها

مواطن عندو حكم بات صادر ضد
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية في خصوص عدد سنوات
الأقدمية في العمل ويعتبر أنو
الصندوق ما طبقش الحكم



مواطن عندو حكم بات صادر
ضد البلدية الي يلزمها تدفعلو
فلوس/ مبالغ مالية وما نجمش
ينفذ عليها حكمو ويخلص

مواطن عندو مشكل
مع جارو الي بدّل الصبغة
السكنية متاع دارو
ورجّعها مدرسة خاصة



مواطن يطلب من الموفق
الإداري التدخل مع البلدية
لتنفيذ قرار هدم بناية
تسببتلو في مضرّة

مواطن طلب بطاقة عدد 3
وقعد يستني فترة طويلة
وما تحصلش عليها



تحب تصلح خطأ في كتابة اللقب متاعك باللغة الفرنسية في
مضمون الولادة بالفرنسية والي موش مطابق للقب متاعك
المكتوب في المضمون بالعربية



و رد بالك بالخصوص



تقديم شكاية للموفق الإداري ما يعفيكش من القيام
بقضية في المحكمة الإدارية
يعني كان تحب تدافع على حقلك في القضاء رد بالك
يفوتك الأجل وإلا تترفض القضية متاعك ويضيع حقلك

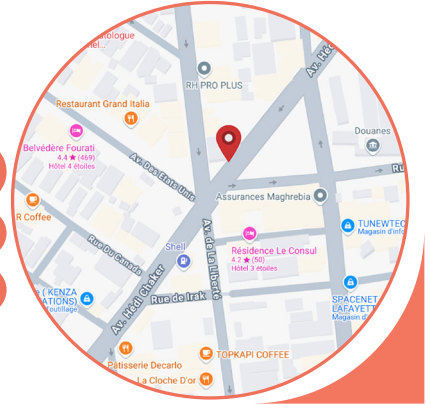
3. وين موجود الموقع الإداري ؟

المقر متاع الموقع الإداري في تونس العاصمة
85 شارع الحرية، 1002 تونس

البريد الإلكتروني : mediateur.administratif@email.ati.tn

الفاكس: (+216) 71 780 292

الهاتف: (+216) 71 792 655



المصالح المركزية للموقع الإداري بتونس العاصمة تقبل
شكايات المواطنين من ولايات:

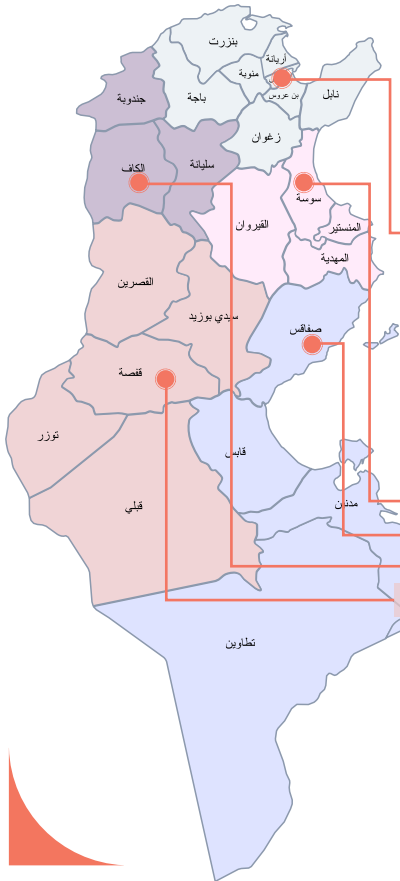
تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، بنزرت، زغوان، باجة، نابل.

مع العلم الي متواجدين ممثلين جهويين للموقع الإداري
مقسمين على تراب الجمهورية كما يلي:

الممثل الجهوي الاختصاص الترابي

سوسة	سوسة - المنستير - المهدية - القيروان
صفاقس	صفاقس - قابس - مكنين - تطاوين
الكاف	الكاف - سليانة - جندوبة
قفصة	قفصة - توزر - قبلي - سيدي بوزيد - القصيرين

كل ممثل جهوي للموقع الإداري ينظر في الشكايات الي
عندما بصفة جهوية ومحلية والمتعلقة بالولايات الي تتبعو



توضيح

هذا الدليل هو تقديم مبسط للغاية للمحكمة الإدارية موجه أساسا للمواطنين وليس دليل إجراءات شامل ومفصل يمكن الاعتماد به للقيام أمام المحكمة الإدارية وهو أمر يستوجب استشارة أهل الاختصاص والاطلاع على النصوص القانونية النافذة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.



تم إعداد هذا الدليل من طرف المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتمويل من:



Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

مارس 2025

— مؤسسة المشاع الإبداعي



نُسب المُصنّف، غير تجاري 4.0 رخصة عمومية دولية



